

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3011/2536

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย ไพโรจน์ ศิริพันธ์โนน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 60

หนังสือมอบอำนาจข้อ 6 ระบุว่า ให้ผู้รับมอบอำนาจเรียกร้องทวงถามให้ชำระหนี้ แจ่งบังคับจำนองหรือจำนำดำเนินคดี ฟ้องร้อง แก่ต่างทั้งคดีแพ่งคดีอาญา ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในกิจการดังกล่าวให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้ซึ่งสาขาที่กล่าวข้างต้นมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องอยู่ และข้อ 9 ระบุว่าให้มีอำนาจดูแลและรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินทุกอย่างของผู้มอบอำนาจ จึงเป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินของผู้มอบอำนาจที่อยู่ในความดูแลรักษาของผู้รับมอบอำนาจด้วย หาใช่เพียงมอบอำนาจให้ดำเนินการสาขาเฉพาะการธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ไม่ ผู้รับมอบอำนาจจึงใช้หนังสือมอบอำนาจนี้ฟ้องคดีละเมิดต่อทรัพย์สินดังกล่าวแทนผู้มอบอำนาจได้

โจทก์ฟ้องว่า ลูกจ้างของจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยชั่วเจตนาด้วยความเร็วสูงจนรถคันอื่นกระเด็นไปถูกรถยนต์ของโจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างและจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์ของจำเลยที่ 1 ต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน 55,765.15 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เหตุเกิดมิใช่เพราะความประมาทของคนขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 และความเสียหายไม่เท่าที่โจทก์ฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 53,490 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ร้อยโทปรีชาเป็นผู้จัดการธนาคาร โจทก์สาขาปากช่อง ธนาคารโจทก์ได้มอบอำนาจให้ร้อยโทปรีชา ดำเนินการสาขาปากช่องแทนตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 3 คดีมีปัญหาก็ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองว่า ร้อยโทปรีชาใช้หนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 3 ฟ้องคดีนี้แทนโจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่า ตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ข้อ 6 ระบุว่าให้ร้อยโทปรีชามีอำนาจเรียกร้อง ทวงถาม ให้ชำระหนี้แจ้งบังคับจำนองหรือจำนำ ดำเนินคดีฟ้องร้อง แก่ต่างทั้งคดีแพ่งคดีอาญา ฯลฯ เพื่อประโยชน์ในกิจการดังกล่าว ให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำได้ซึ่งสาขาที่กล่าวข้างต้นมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องอยู่และข้อ 9 ให้มีอำนาจดูแลและรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินทุกอย่างของธนาคาร จึงเป็นการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดต่อทรัพย์สินของโจทก์ที่อยู่ในความดูแลรักษาของร้อยโทปรีชาด้วย หาใช่เพียงมอบอำนาจให้ดำเนินกิจการสาขาเฉพาะการธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ดังที่จำเลยทั้งสอง

ฎีกาไม่ ร้อยโทปรีชาจึงใช้หนังสือมอบอำนาจนี้ฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาชอบแล้วฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่ฟูก-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>